

מסורת הש"ס

(א) [שנת כז. ב"ק פז: בכור' נד:]; (ב) [פסוה טז:]; (ג) [מוספת' פ"א]; (ד) [פסוה טז:]; (ה) [נחמן כז:]; (ו) [ימות לז: נדרים כה: [נחמן] לא:]; (ז) [פסהדרין י: וס"ג]; (ח) ליה. יעב"ך. ט) שנת ע: לעיל יט. [פסהדרין כג:]; (י) [לעיל יט.]; (יז) [י"ל קמא דתננים ד' ט.].

תורה אור השלם

- או נפש בי תשובע לבטא בשפתים להרע או להטיב לכל אָשר יבטא הָאָדָם בִּשְׂפָתָהּ וְנַעֲלָם מִמֶּנּוּ וְהָאֵל יָדַע וְנֶאֱשַׁם לְאַחַת מֵאֲלֹהִי:

ויקרא ד ה

- איש כי ירד בַּיָּד לֵאמֹר או השבע שְׂבָעָה לְאָסֹר אֶסֶר על נפשו לא יחל דְּבָרוֹ כְּכֹל הַיֵּצֵא מִפִּיו בְּעֶזְרֵהּ: מְדַבֵּר ל ג
- לא תגבֹה וְלֹא תִבְחָשׁוּ וְלֹא תִשְׁקַר אִישׁ בְּעַמּוּתוֹ: ויקרא יט יא

הנהגות הגר"א

[א] נב' או נפש כי תשבע לנצח כשפתים. נמחק וי"ב אשר יצטא:

מוסף רש"י

שהיה דורש את כל התורה כולה בכלל ופרט. יט שעורין את התורה ככלל ופרט ויש שעורסים אותה במדת רבוי ומיעוט, הדורסה ככלל ופרט משמע לוי פרט הכה את כלל פירושו של כלל, הנלך כלל ופרט אין ככלל אלא מה שפטר, ואפילו דברים הדומין לפרט אין נדונין עמו לפי שהוא פירושו מהו ויש הפטר בה להוסיף עליו אומר לך עשיו ולא יוחר, ופי אחי כלל שני אחי ענין כלל דומין לו, הנלך אי אמה דן ע"י כלל האחרון אלא דברים הדומין לפרט שלג נאמר תמחילה, והדורסה כריבוי ומיעוט לא משמע ליה פרט הכה אתר כלל פירושו של כלל דומת אין ככלל אלא מה שפטר, אלא משום דבכלל קמא נאמרה הכה במשמע, אחי פרטא בתראה למעוטי ממשמעותיה וכי הדך אחי ריבוי אחרינן כהיה אחי לריבוי כל מילי דאילו דברים שזן כעין הפטר לא אינטרין דלא אימעוטי להו ממיעוטא, והכי אמר כהיה כפרק עמר הדין [פסהדרין מה:]; גבי כל הנסקרין נתלן, דמתן דדריש ריבוי ומיעוטי משמע ליה כריבוי ומיעוט לחודיה כלל ריבוי אחרון כל הדומין לפרט (סוכה ג).

שבועות שתיים פרק שלישי שבועות

שִׁאִין בָּהֶן הִרְעָה וְהִטְעָה. שְׁאוּרוֹק כָּרוּר לִים: **ס"ל** **כ**י **תִּשְׁנַע** **לְנֶטָא**.

מכל מקום: **ר' ישמעאל ששימש כו'**. הכי שמיע ליה לרבי יוחנן

שר' ישמעאל שימש את רבי נחוניא: **מאי מיעט מיעט מלוה**. דדצר

שאי אפשר הוא והי"ה למשנה את הידוע לחדס: לא יחל דנרו. לא

משמע אלא דדצר שִׁאִפְשַׁר לוֹ לְקִיִּים שְׁבוּעָתוֹ והיינו להבא: לא **שִׁשְׁקִרו**. בשעה שחשבעו לא תכל לשקר: **הָאִדָם בְּשִׁבּוּעָה**. שיהא חדס בשעת שזבעה שיהא לצו עליו: **פרט לאנוס**.

כדמפרש לקמיה כגון בשזבעה לשעבר וכסבור שגשבע באמת. ולקמיה [ע"צ] בעי אס כן שגגת שזבעה לשעבר היכי משכחת לה: **בשזבעה ונעלם**. שנתעלמה ממנו שזבעה: **העלם חפץ**. כלל שזבעה. לקמן מפרש לה: **לכך אנסך**. כסבור היית לישבע באמת: **אינשי שכת: אהם היא**. אי אתה מואל העלם חפץ כלל העלם שזבעה וזו היא אינה משנה: **אלמא לא**. אין אתה מואל זו כלל זו בתמיה והא משכחת לה כו': **ענה דהאי פת**. שאלך וגבי דהאי פת העלם שזבעה היא כסבור של נשבע עליה שהרי סבור שהיא שגל שעוריס: **חזין כו'**. כצר פירשמיז אלל העלם טומאה ומקדש בגילתי **דיעוּת הטומאה'** לא **שנא**. ופטור: ח"ו

נפש כי תשבע ריבה להרע או להיטיב מיעט לכל אשר יבטא האדם חזר וריבה ריבה וריבה ריבה הכל מאי ריבה ריבה כל מילי ומאי **מיעט מיעט** דבר מצוה ור' **ישמעאל** דריש כלל ופרט או נפש כי תשבע **לבטא** בשפתים כלל להרע או להיטיב פרט לכל אשר יבטא האדם חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש להבא אף כל להבא אהני כללא לאתווי אפי' דברים שאין בהן הרעה והטבה להבא אהני פרטא למעוטי אפילו דברים שיש בהן הרעה והטבה לשעבר איפוך אנא א"ר יצחק דומיא דלהרע או להיטיב מי שאיסורו משום² בל יחל דברו יצאתה זו שאין איסורו משום בל יחל דברו אלא משום בל תשקרו רב יצחק בר אבין אמר אמר קרא או נפש כי תשבע לבטא בשפתים מי שהשבועה קודמת לביטוי ולא שהביטוי קודמת לשבועה יצא זה אכלתי ולא אכלתי שהמעשה קודם לשבועה ת"ר³ האדם בשבועה כפרט לאנום ונעלם פרט ילמוד ממנו שנתעלמה ממנו שבועה יכול שנתעלמה ממנו חפץ ת"ל בשבועה ונעלם יעל העלם שבועה

הוא חייב ואינו חייב על העלם חפץ: אמר מר האדם בשבועה פרט לאנום היכי דמי יכדרב כהנא ורב אסי כי הוו קיימי מקמי דרב מר אמר שבועתא דהכי אמר רב ומר אמר שבועתא דהכי אמר רב כי אתו לקמיה דרב אמר כחד מינייהו אמר ליה אידך ואנא בשיקרא אישתבעי אמר ליה לבך אנסך ונעלם ממנו שנתעלם ממנו שבועה יכול שנתעלם ממנו חפץ תלמוד לומר בשבועה ונעלם ממנו על העלם שבועה הוא חייב ואינו חייב על העלם חפץ: **"מחכו עלי"** במערבא בשלמא שבועה משכחת לה בלא חפץ כגון דאמר שבועה שלא אוכל פת חטין וכסבור שאוכל קאמר דשבועתיה אינשי חפצא דכיר אלא חפץ בלא שבועה ה"ד כגון דאמר שבועה שלא אוכל פת חטין וכסבור של שעורים קאמר דשבועתיה דכיר ליה חפצא אינשי כיון דחפצא אינשי⁴ להו היינו העלם שבועה אלא אמר רבי אלעזר דא ודא אחת היא מתקיף לה רב יוסף אלמא חפץ בלא שבועה לא משכחת לה והא משכחת לה יכגון דאמר שבועה שלא אוכל פת חטין והושיט ידו לסל ליטול פת שעורין ועלתה בידו של חטין וכסבור שעורים היא ואכלה דשבועתיה דכיר ליה חפצא הוא דלא ידע ליה אמר ליה אביי כלום מחייבת ליה קרבן אלא אמאי דתפס בידיה העלם שבועה הוא לישנא אחרינא אמר ליה אביי לרב יוסף סוף סוף קרבן דקא מייתי עלה דהאי פת מיהת העלם שבועה הוא ורב יוסף אמר לך כיון דכי ידע ליה דחטין הוא פריש מיניה העלם חפץ הוא ⁵בעא מיניה רבא מרב נחמן העלם זה וזה בידו מהו אמר ליה הרי העלם שבועה בידו וחייב אדרבה הרי העלם חפץ בידו יופטור אמר רב אשי חזיונ אי מחמת שבועה קא פריש הרי העלם שבועה בידו וחייב אי מחמת חפץ קא פריש הרי העלם חפץ בידו ופטור א"ל רבינא לרב אשי כלום פריש משבועה אלא משום חפץ כלום פריש מחפץ אלא משום שבועה אלא לא שנא בעא מיניה רבא מרב נחמן חזיונ

עמך: לכל אשר יבטא האדם בשבועה ונעלם ממנו. מדסמך ליה לשבועה לנעלם ש"מ דבהעלם שבועה הוא חייב ואינו חייב על העלם חפץ ואמרינן בשלמא אי אמר שבועה שלא אוכל פת חטים ושכת היאך נשבע הוא וכסבור שאוכל נשבע דהיינו העלם שבועה בלא העלם חפץ. כי פת חטין זכור הוא אלא שכח שנשבע שלא לאכלה. אלא העלם חפץ בלא העלם שבועה היכי דמי אי נימא כגון דאמר שבועה שלא אוכל פת חטים וכסבור פת של שעורים קאמר היינו העלם שבועה דא ודא אחת היא. כלומר לא משכחת העלם חפץ בלא העלם שבועה. ופרי רב יוסף אי נשבע שלא אוכל פת חטין והושיט ידו לסל ליטול פת שעורים ועלתה בידו פת חטין וכסבור פת שעורים היא ואכלה פטור. היינו העלם חפץ בלא העלם שבועה. דשבועתיה דכיר ליה. חפצא הוא דאינשי ליה ואע"ג דאמר אביי כלום מחייבת ליה קרבן אלא ממאי דתפס בידיה כי האי גזונא העלם שבועה היא. הא דחי לה רב יוסף הכי כיון דאילו מדוכר דפת חטים היא פריש העלם חפץ הוא: בעא מיניה רבא מרב נחמן העלם שבועה והעלם חפץ בידו מהו. א"ל הרי העלם שבועה בידו וחייב כו'. וקיימא לן כר' עקיבא דמחייב אפילו לשעבר: בעא מיניה רבא מרב נחמן

שבועות פרק שלישי שבועות כו.

חֲדָא מִיִּנְיֵיהּ רַב פַּפַּא אַמְרָה. דמלך בשר אצוי ורצח כדמוכח בפרק ט'¹(בתרא דמסכת מועד קטן דף טו.) ולא היו יודעים התלמידים אס מדעמו אמרה או משום רבו:

מִיעֵט דבר מצוה. המ"ל מיעט דצר דליתיה כללוא והן ולשמואל מילתא דליתיה בלהבא וי"ל דשקולים הן דלמלן דדריש ריבה ומיעט וריבה לית לן למעוטי אלא חדא מילתא: וי"א שקדמה ביטוי לשבועה. ואלא האי קרא לגלויי על להרע או להיטיב דממעט לשעבר אכל בהאי לחודיה לא סגי: **אתא לבך אנסך**. נראה דללוא למפטריה מקרבן גרידא קאמר שלא יִטַרְךָ לכתוב על פנקסו שיצא חטאת שמינה לכשיבנה בית המקדש אלא אפילו עונש נמי ליכא כדמוכח בפרק ארבעה נדרים (נדרס דף כה:)² דלמר התם כשם שנדרי שגגות מותרין כן שזבעות שגגות מותרות ומפרש היכי דמי שזועות שגגות דדצר כהנא ורב אסי דכל חד וחד אדעתיה שפיר משתבע ולא דמי לההיא דהשולח (גיטין דף לה. ושם) שאמרה יתנה סס המות באחד מצניה שנענשה דגצי ממון שאני דמעיקרא הוה לה למידק ססופה לצא ליד שזועה אס תאכזלו ומיחו מימה אמאי לא מיציעא תרי קראי חד לפטור מקרבן וחד לפטור מעונש כדאשכחן כפ"צ דנדרים (דף יז.) גצי נשבע לצטל את המלוה דמינעי לן תרי קראי חד לפטור מקרבן וחד לפטור ממלקות ויש לומר דלא דמי כלל דהתם שפיר מינעי לן תרי קראי חד למיפטר שוגג מקרבן וחד למיפטר מוזד ממלקות אלא הכא כשפטר שוגג פטרו לגמרי מקרבן ומעונש וההיא דס"פ ד' אחין (יצמות דף לג. ע"ה)³ דקאמר לרבי חייל צר קפלא שקורי משקר ולצר קפלא רצי חייל שקורי משקר לא לענין עונש שזועה קמיציעא ליה היאך אינע תקלה על דס אלא במה היה טועה לומר ששמע מרצי כדנציו: ואי

הוא חייב ואינו חייב על העלם חפץ: אמר מר האדם בשבועה פרט לאנום היכי דמי יכדרב כהנא ורב אסי כי הוו קיימי מקמי דרב מר אמר שבועתא דהכי אמר רב ומר אמר שבועתא דהכי אמר רב כי אתו לקמיה דרב אמר כחד מינייהו אמר ליה אידך ואנא בשיקרא אישתבעי אמר ליה לבך אנסך ונעלם ממנו שנתעלם ממנו שבועה יכול שנתעלם ממנו חפץ תלמוד לומר בשבועה ונעלם ממנו על העלם שבועה הוא חייב ואינו חייב על העלם חפץ: **"מחכו עלי"** במערבא בשלמא שבועה משכחת לה בלא חפץ כגון דאמר שבועה שלא אוכל פת חטין וכסבור שאוכל קאמר דשבועתיה אינשי חפצא דכיר אלא חפץ בלא שבועה ה"ד כגון דאמר שבועה שלא אוכל פת חטין וכסבור של שעורים קאמר דשבועתיה דכיר ליה חפצא אינשי כיון דחפצא אינשי⁴ להו היינו העלם שבועה אלא אמר רבי אלעזר דא ודא אחת היא מתקיף לה רב יוסף אלמא חפץ בלא שבועה לא משכחת לה והא משכחת לה יכגון דאמר שבועה שלא אוכל פת חטין והושיט ידו לסל ליטול פת שעורין ועלתה בידו של חטין וכסבור שעורים היא ואכלה דשבועתיה דכיר ליה חפצא הוא דלא ידע ליה אמר ליה אביי כלום מחייבת ליה קרבן אלא אמאי דתפס בידיה העלם שבועה הוא לישנא אחרינא אמר ליה אביי לרב יוסף סוף סוף קרבן דקא מייתי עלה דהאי פת מיהת העלם שבועה הוא ורב יוסף אמר לך כיון דכי ידע ליה דחטין הוא פריש מיניה העלם חפץ הוא ⁵בעא מיניה רבא מרב נחמן העלם זה וזה בידו מהו אמר ליה הרי העלם שבועה בידו וחייב אדרבה הרי העלם חפץ בידו יופטור אמר רב אשי חזיונ אי מחמת שבועה קא פריש הרי העלם שבועה בידו וחייב אי מחמת חפץ קא פריש הרי העלם חפץ בידו ופטור א"ל רבינא לרב אשי כלום פריש משבועה אלא משום חפץ כלום פריש מחפץ אלא משום שבועה אלא לא שנא בעא מיניה רבא מרב נחמן חזיונ

עמך: לכל אשר יבטא האדם בשבועה ונעלם ש"מ דבהעלם שבועה הוא חייב ואינו חייב על העלם חפץ ואמרינן בשלמא אי אמר שבועה שלא אוכל פת חטים ושכת היאך נשבע הוא וכסבור שאוכל נשבע דהיינו העלם שבועה בלא העלם חפץ. כי פת חטין זכור הוא אלא שכח שנשבע שלא לאכלה. אלא העלם חפץ בלא העלם שבועה היכי דמי אי נימא כגון דאמר שבועה שלא אוכל פת חטים וכסבור פת של שעורים קאמר היינו העלם שבועה דא ודא אחת היא. כלומר לא משכחת העלם חפץ בלא העלם שבועה. ופרי רב יוסף אי נשבע שלא אוכל פת חטין והושיט ידו לסל ליטול פת שעורים ועלתה בידו פת חטין וכסבור פת שעורים היא ואכלה פטור. היינו העלם חפץ בלא העלם שבועה. דשבועתיה דכיר ליה. חפצא הוא דאינשי ליה ואע"ג דאמר אביי כלום מחייבת ליה קרבן אלא ממאי דתפס בידיה כי האי גזונא העלם שבועה היא. הא דחי לה רב יוסף הכי כיון דאילו מדוכר דפת חטים היא פריש העלם חפץ הוא: בעא מיניה רבא מרב נחמן

עין משפט ונר מצוה

כב א מיי פ"א מהל' שבעות הל' ב סמג לאזין רמא טוש"ע י"ד ס' רלו סעיף א':

כג ב מיי שם פ"ג הל' א ג סמג שם טוש"ע י"ד ס'מין רלז סעיף יב וס' רלט ס"א:

כד ג מיי שם פ"א הל' יב סמג שם:

כה ד ה מיי שם פ"ג הל' ט:

כו ו מיי שם הלכה י:

רבינו חננאל

מתני' ר' ישמעאל אומר אינו חייב אלא על העתיד שבאמי' להרע או להיטיב. אמר לו ר' עקיבא אם כן אין לי אלא דברים שיש בהן הרעה והטבה, דברים שאין בהן הרעה והטבה מנין א"ל מרבוי הכתוב. א"ל אם ריבה הכתוב לכך. פירוש אם ריבה הכתוב הזה דכתב לכל אשר יבטא האדם אפילו דברים שאין בהם הרעה והטבה. וריבה נמי אפי' דברים שאין להבא: ת"ר להרע או להיטיב אין לי אלא דברים שיש בהן הרעה והטבה כו'. ואסיקנא ר' עקיבא דריש התורה ברבויי ומיעוטי כנחום איש גס זו. או נפש כי תשבע לבטא. ריבה כל מה שיכטא. להרע או להיטיב מיעט כל דבר שאין בו הרעה והטבה. לכל אשר יבטא האדם בשבועה חזר וריבה כל מה שיכטא האדם בשבועה חייב משום שבועת ביטוי. מאי רבי רבי כל מילי. בין להבא בין לשעבר. ואפילו דברים שאין בהם הרעה והטבה. אי הכי המיעוט למה בא. ואמרינן מיעט דבר מצוה. כלומר הנשבע לבטל את המצוה פטור. ר' ישמעאל דריש הכי בכלל ופרט נכחוניא כן הקנה רבו וריבה אפי' דברים שאין בהם הרעה והטבה. ומיעט אפילו דברים שיש בהן הרעה והטבה לשעבר ואינו להבא פטור. ואקשינן עליה ומה ראת לרבות דברים שאין בהן הרעה והטבה ולמעט דברים שזן לשעבר. ופריך ר' יצחק מדוקיא דקרא דכתב יחל דברו אלא קיימו. והנשבע בדבר שכבר עבר היאך יכול לקיימו. מאי דהוה הוה. אינו עובר בדבר שעבר אלא משום לא תשקרו. ועוד מדכתוב או נפש כי תשבע לבטא. מי שקדמה שבועה לביטוי ולא מי שקדם ביטוי לשבועה: ת"ר לכל אשר יבטא האדם בשבועה פרט לאנוס כגון בר כהנא ורב אסי דהוו משבעי מר אמר הכי אמר רב ומר אמר הכי אמר רב ואשתכח כחד מינייהו. א"ל רב לאידך כי האי גזונא לא הוי שבועת שקר מאי טעמא לבך אנסך שעמד בדעתך כי האמת